

ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TURNO LIBRE

TEMA

PARTE ESPECÍFICA 2

*Campo de aplicación y composición del sistema de la seguridad social.
Régimen general: ámbito subjetivo de aplicación, inclusiones y exclusiones.
Regímenes especiales: enumeración, características generales, altas, bajas y cotización. Particularidades de la acción protectora. Sistemas especiales: enumeración y características generales. Altas, bajas y cotización.
Particularidades de la acción protectora.*



Abreviaturas

IP: Incapacidad permanente

IT: Incapacidad temporal

TRLGSS: Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social

I. CAMPO DE APLICACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1. CAMPO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.1 DISPOSICIONES GENERALES

El campo de aplicación del sistema, que se encuentra recogido en el **artículo 7 del TRLGSS**, se estructura según si las personas están comprendidas en el **sistema** a efectos de **prestaciones contributivas** o de **no contributivas** y en función de criterios de **nacionalidad**, de **territorialidad** y **profesionales**.

Están comprendidos en el **sistema de la Seguridad Social** a efectos de las **prestaciones contributivas**, cualquiera que sea su **sexo, estado civil y profesión**, los **españoles que residan en España** y los **extranjeros que residan** o se encuentren **legalmente en España**, siempre que en ambos casos:

➤ Ejercen su **actividad** en territorio nacional.

➤ Estén incluidos en alguno de los siguientes grupos:

- Los **trabajadores por cuenta ajena o asimilados** a ellos:

● Que presten sus **servicios** en las condiciones establecidas por el **artículo 1.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre**, son las siguientes: prestar **servicios retribuidos**, de manera voluntaria, **por cuenta ajena** y bajo el ámbito de **dirección y organización** de otra **persona física o jurídica**, denominada **empleador o empresario**.

● Que presten **servicios** en las distintas ramas de la **actividad económica**.

● Sean **eventuales, de temporada o fijos**, aun de **trabajo discontinuo**, e incluidos los **trabajadores a distancia**.

● Con independencia, del **grupo profesional** del trabajador, de la forma y **cuantía** de la **remuneración** que perciba y de la **naturaleza común o especial** de su relación laboral.

-**Trabajadores por cuenta propia o autónomos**, sean o no titulares de **empresas individuales o familiares**, que, sean **mayores de 18 años** y que reúnan los **requisitos** que se determinen en la **TRLGSS** (mayoría de edad, que la actividad que realicen sea lucrativa y se lleve a cabo de forma habitual, sea personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona).

-**Socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado.**

-**Estudiantes.**

-**Funcionarios públicos, civiles y militares.**

Están comprendidos en el sistema de la Seguridad Social a efectos de las prestaciones no contributivas:

➤ Todos los **españoles residentes** en **territorio español**.

➤ Los **extranjeros** que **residan legalmente** en **territorio español**.

El **Gobierno**, puede establecer **medidas** de **protección social** en favor de los **españoles no residentes** en **España**, de acuerdo con las características de los países de residencia.

En cuanto a los **deportistas de alto nivel**, el **Gobierno**, como medida para facilitar su plena integración social y profesional podrá establecer la **inclusión** de los mismos en el **sistema de la Seguridad Social**.

Según el **art. 7.5 TRLGSS**, el **Gobierno**, puede, a instancia de los interesados, **excluir** del campo de aplicación del régimen de la Seguridad Social correspondiente, a las **personas** cuyo **trabajo por cuenta ajena** pueda considerarse **marginal** y **no** constitutivo de **medio fundamental de vida**, en atención a:

-Su jornada.

-Su retribución.

1.2 DISPOSICIONES APLICABLES A DETERMINADOS COLECTIVOS

El **art. 8 TRLGSS** procede a **prohibir** la **inclusión múltiple obligatoria**, estableciendo que las personas comprendidas en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social se integrarán obligatoriamente en alguno o algunos de sus regímenes, si bien, **no** pueden estar **incluidas** con **carácter obligatorio** por el **mismo trabajo** en **otros regímenes** de previsión distintos de los que integran dicho sistema.

El **artículo 8.2 TRLGSS** añade que, los **sistemas de previsión obligatoria** distintos de los regulados en el TRLGSS, que puedan tener constituidos determinados grupos profesionales, quedarán **integrados** en el **Régimen General** o en los **Regímenes Especiales**, siempre que resulte obligatoria la inclusión de los grupos mencionados en el campo de aplicación de dichos regímenes. Ello supone el establecimiento por parte de la TRLGSS de un solo sistema de la Seguridad Social con carácter obligatorio y público pero pueden existir otros **sistemas voluntarios**.

A Familiares

La **situación** de los **familiares** del **empresario** en el Sistema de la Seguridad Social viene regulada en el **art. 12 TRLGSS**.

No tendrán la consideración de **trabajadores por cuenta ajena** los siguientes **familiares** ocupados en el centro o centros de trabajo del empresario, cuando **convivan en su hogar y estén a su cargo**:

- El cónyuge.
- Los descendientes.
- Los ascendientes.
- Demás parientes del empresario, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción.

Los **trabajadores autónomos** podrán **contratar**, como **trabajadores por cuenta ajena**, a los **hijos menores de 30 años**, aunque convivan con ellos. En este caso, los trabajadores **no** tendrán derecho a la **cobertura** por **desempleo**.

Se otorga el mismo tratamiento a los **hijos** que, aun siendo **mayores de 30 años**, tengan especiales **dificultades** para su **inserción laboral**.

Se considerará que existen dichas especiales dificultades cuando el **trabajador** esté **incluido** en alguno de los grupos siguientes:

-**Personas con parálisis cerebral**, personas con **enfermedad mental** o personas con **discapacidad intelectual**, con un grado de discapacidad reconocido **igual o superior** al **33%**.

-**Personas con discapacidad física o sensorial**, con un grado de **discapacidad** reconocido **igual o superior** al **33%** e **inferior** al **65%**, siempre que causen alta por primera vez en el sistema de la Seguridad Social.

-**Personas con discapacidad física o sensorial**, con un grado de **discapacidad** reconocido **igual o superior** al **65%**.

B Trabajadores con discapacidad

El **art. 13 TRLGSS** les reconoce a los **trabajadores con discapacidad** que desarrollen una **actividad laboral** en los denominados **Centros Especiales de Empleo**, la consideración de **trabajadores por cuenta ajena**, quedando encuadrados en el régimen de la seguridad social que corresponda en función de la actividad desarrollada.

El **art. 13.2 TRLGSS** establece que será el Gobierno el competente para aprobar las normas específicas relativas a sus condiciones de trabajo y de Seguridad Social en atención a las peculiares características de su actividad laboral.

C Socios trabajadores y socios de trabajo de cooperativas

El **artículo 14 TRLGSS** regula la situación de los socios trabajadores y socios de trabajo de cooperativas con respecto al Sistema de la Seguridad Social. La cooperativa, es “una sociedad constituida por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por la alianza cooperativa internacional, en los términos resultantes de la presente Ley.”

Las **sociedades cooperativas** se pueden clasificar en cooperativas de **primer grado** y de **segundo grado**. Las **primeras** están formadas por al menos **3 socios** que podrán ser tanto las **personas físicas como las jurídicas, públicas o privadas y las comunidades de bienes**.

Estas cooperativas podrán clasificarse en, **cooperativas de trabajo asociado, de consumidores y usuarios, de viviendas, de explotación comunitaria de la tierra, del mar...** Las de **segundo grado**, se constituyen por mínimo **dos cooperativas**, pudiendo integrarse también, en calidad de socios, otras **personas jurídicas, públicas o privadas y empresarios individuales**, hasta un máximo del **45%** del total de los socios, así como los socios de trabajo.

Son **socios de trabajo**, las **personas físicas** cuya actividad cooperativizada consistirá en la **prestación** de su **trabajo personal** en las **cooperativas de primer grado**, que **no** sean de **trabajo asociado** o de **explotación comunitaria de la tierra** y en las de **segundo grado**. Con respecto a los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado, como característica principal cabe destacar que el **art. 14.1 TRLGSS** les reconoce el **derecho** al disfrute de los **beneficios de la Seguridad Social**, pudiendo de optar para ello entre las modalidades siguientes:

- Como **asimilados a trabajadores por cuenta ajena**. Dichas cooperativas quedarán integradas en el **Régimen General** o en alguno de los **Regímenes Especiales** de la Seguridad Social de acuerdo con su actividad.
- Como **trabajadores autónomos** en el **Régimen Especial** correspondiente.

Las **cooperativas** ejercerán la opción en sus **estatutos**, y solo podrán modificarla en los supuestos y condiciones que el **Gobierno** establezca.

En el caso de los **socios trabajadores** de las **cooperativas de explotación comunitaria de la tierra** y los **socios de trabajo** de las **sociedades cooperativas de primer grado**, que no sean de trabajo asociado o de explotación comunitaria de la tierra, y de las de **segundo grado**, serán asimilados a **trabajadores por cuenta ajena** a efectos de Seguridad Social.

No serán de aplicación a las **cooperativas de trabajo asociado**, ni a las **cooperativas de explotación comunitaria de la tierra** ni a los **socios trabajadores** las normas relativas al **FOGASA** sobre:

➤ Cotización.

➤ Prestación.

2. COMPOSICIÓN DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La **estructura** del **Sistema de la Seguridad Social** se encuentra regulada en el **Capítulo II** del **Título I** de la TRLGSS, el cual indica que el sistema de la Seguridad Social viene integrado por el **Régimen General** y los **Regímenes Especiales**.

Junto al **Régimen General** y a los **Regímenes Especiales** coexisten una serie de **sistemas** especiales integrados a su vez en estos. Los rasgos de la estructura del sistema de la Seguridad Social están contenidos en los **arts. 9 a 11 de la TRLGSS**.

➤ El **Régimen General**, regulado en el **Título II** de la TRLGSS. **Protege** al **colectivo** más amplio de los **trabajadores por cuenta ajena** de la **industria** y de los **servicios**, cuando no les sea de aplicación un **Régimen Especial**.

➤ **Regímenes Especiales**, según el **art. 10.1 TRLGSS**, se establecen en las **actividades profesionales** en las que se hiciera preciso para la adecuada aplicación de los **beneficios** de la **Seguridad Social** por su:

- Naturaleza.
- Peculiares condiciones de tiempo y lugar.
- Índoles de sus procesos productivos.

En un **segundo nivel** están los sistemas especiales, regulados en el **art. 11 TRLGSS**, que podrán estar incluidos en cualquiera de los anteriores regímenes mencionados y se podrán establecer exclusivamente en alguna o algunas de las siguientes materias:

- Encuadramiento.
- Afiliación
- Forma de cotización.
- Recaudación.